

1501281-39.2022.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093293/2022 - DEL.POL.CAJATI, 24095861 - DEL.POL.CAJATI, 2093293 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONICLEI SANTOS DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501281-39.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501281-39.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2093293/2022 - DEL.POL.CAJATI, 24095861 - DEL.POL.CAJATI, 2093293 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONICLEI SANTOS DE CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

RONICLEI SANTOS DE CARVALHO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 12h do dia 05 de abril de 2022, em via pública, na

Av. João Felizardo, 786, em frente ao beco do banana, Jardim Hold, na cidade de Cajati-SP, Comarca de JacupirangaSP, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14g de cocaína, acondicionadas em 05 microtubos, 05g de crack em 06 pedras, e 22g de maconha, acondicionadas em 05 porções, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 75/76.

Resposta à acusação, às fls. 90/91.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e laudo pericial de fls. 126/127.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que em patrulhamento avistaram o acusado em lugar conhecido pelo tráfico. Disseram que realizaram sua abordagem e, em busca pessoal, localizaram uma sacola contendo entorpecentes. Indagado, o réu afirmou que estava atuando na venda de entorpecentes.

O réu, por sua vez, confessou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a natureza do crack é circunstância desfavorável, levando em conta o seu potencial lesivo para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, reduzo em 1/6 a pena-base, em razão da confissão, fixando a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, observando o mínimo abstratamente cominado para o delito.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta anotação anterior pela prática do mesmo delito (1500070-65.2022.8.26.0294), o que é suficiente para demonstrar dedicação ao crime, não se tratando de traficância ocasional.

Ante o exposto, CONDENO o réu RONICLEI SANTOS DE CARVALHO pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA